

# كاتب عدل

## المسميات المكافئة

موثق، موثق عدلي، موثق رسمي

## التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- الوحدة/المهنة: 261204 - موثق عدلي

## طبيعة العمل

كاتب العدل مسؤول رسمي مُعيّن من وزارة العدل يضطلع بتوثيق العقود والتصرفات القانونية وإضفاء الصفة الرسمية عليها، بما يشمل عقود البيع والشراء والإيجار والوكالات والإقرارات والوصايا والطلاق والوقف وسائر التصرفات التي يقتضي نظام التوثيق توثيقها أمام جهة رسمية معتمدة.

## المهام الرئيسية

- توثيق العقود والتصرفات القانونية وفق نظام التوثيق والتحقق من أهلية الأطراف واستيفاء الإجراءات الرسمية
- التحقق من هويات المتعاملين وصحة التفويضات والوكالات قبل إتمام التوثيق
- حفظ وأرشفة وثائق التوثيق والاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات
- إعداد مستخرجات التوثيق والإفادات الرسمية عند الطلب عبر منصة ناجز
- التنسيق مع المحاكم والجهات الحكومية للتحقق من البيانات وإتمام الإجراءات الرسمية

## المرتبة والراتب

### سلك كُتاب العدل – وزارة العدل:

- كاتب عدل ابتدائي: نحو 8,000 - 10,000 ريال تقريباً.
- كاتب عدل: نحو 10,000 - 13,000 ريال تقريباً.
- كاتب عدل أول: نحو 13,000 - 16,000 ريال تقريباً.
- رئيس كُتاب العدل: من 17,000 ريال فأعلى تقريباً.

## المزايا الوظيفية

### الجهات الحكومية

- ارتباط مباشر بوزارة العدل يمنح استقراراً وظيفياً مرتفعاً وتقاعداً حكومياً.
- تعامل يومي مع مختلف شرائح المجتمع والمعاملات القانونية مما يُعَمِّق الخبرة التطبيقية.
- دور محوري في منظومة توثيق المعاملات الاقتصادية والعقارية والأسرية.
- إمكانية تطوير خبرة متخصصة في التوثيق العقاري أو التجاري أو الأسري.
- طلب متزايد في ظل التوسع العمراني ومشاريع رؤية 2030 والتحول الرقمي في خدمات وزارة العدل.

## الشروط والمؤهلات

### القطاع الحكومي

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف.
- **شروط المؤهل العلمي:** شهادة في الشريعة أو الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها، وفق المادة الرابعة من نظام التوثيق، مع تقدير لا يقل عن جيد.
- **التعيين:** يتم عبر وزارة العدل ومنصة جدارة وفق آليات الاختيار الرسمي لشواغر كُتاب العدل.

### متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

#### وزارة العدل

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبارات وزارة العدل للكفاءة في الأنظمة والإجراءات القانونية ذات الصلة بالتوثيق، ثم المقابلة الشخصية.
- **بعد التعيين:** استكمال برامج التأهيل المهني التي تُنظمها وزارة العدل لكُتاب العدل الجدد قبل ممارسة التوثيق بصورة مستقلة.

### الخبرات المطلوبة

- **الجهات الحكومية:** لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعيين الابتدائي؛ المطلوب إتقان الأنظمة المتعلقة بالتوثيق كنظام التوثيق ولوائحه التنفيذية ونظام الأحوال الشخصية والأنظمة العقارية؛ الخبرة تتراكم من خلال حجم المعاملات المتنوعة اليومية.

### برامج التأهيل المعتمدة

- الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة: يُعزز المعرفة بالأنظمة الإجرائية المدنية والتجارية اللازمة لصحة التوثيق وسلامة الإجراءات القانونية.
- الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: يُعقق الفهم الشرعي التطبيقي المطلوب لصياغة وثائق تستوفي الشروط الشرعية والنظامية معًا.
- الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد: يُعقق الأساس الفقهي اللازم لتوثيق عقود قائمة على أحكام شرعية كالزواج والطلاق والوصايا والوقف.

### الشهادات المهنية الاحترافية

- **شهادة المراقب والمدقق الشرعي (CSAA):** تُعزز الكفاءة في توثيق العقود المالية الإسلامية والمعاملات المصرفية الشرعية (غير مدعومة)
- **عضوية معهد التحكيم الملكي (MCI Arb):** تُفيد في التوثيق المرتبط باتفاقيات التحكيم والشروط التعاقدية الدولية (غير مدعومة)
- **شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS):** تُمكن من رصد المعاملات المشبوهة وحماية سلامة التوثيق من الجرائم المالية (غير مدعومة)
- **شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE):** تُعزز القدرة على كشف الوثائق المزورة وعمليات الاحتيال في المعاملات العقارية (غير مدعومة)

## المهارات المطلوبة

- صياغة وثائق التوثيق الرسمية: تحرير عقود ووثائق مستوفية للشروط النظامية والشرعية
- التحقق من الأهلية القانونية: للتأكد من صحة تمثيل الأطراف وخلو العقود من الموانع
- إدارة أرشيف التوثيق الرقمي: لضمان حفظ الوثائق وسهولة الاسترجاع وفق متطلبات وزارة العدل
- قراءة الصكوك العقارية ووثائق الملكية: لتوثيق المعاملات العقارية بدقة وسلامة نظامية
- التعامل مع منصة ناجز: لإتمام التوثيق الإلكتروني عبر المنصة الرسمية لوزارة العدل

## الدورات الداعمة

- دورة نظام الأحوال الشخصية: تدعم مهارة صياغة وثائق التوثيق في الزواج والطلاق والوصايا
- دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية: تدعم مهارة التحقق من الأهلية القانونية وفهم الإجراءات الشرعية
- دورة التفكير النقدي وتحليل الحجج: تدعم مهارة قراءة وتحليل بنود العقود قبل توثيقها
- دورة قضاء التنفيذ: تدعم مهارة فهم آليات تنفيذ الوثائق الرسمية والأحكام
- دورة تقييم وتحليل الأدلة الجنائية أمام المحاكم: تدعم مهارة التحقق من صحة المستندات والوثائق المقدمة للتوثيق

## جهات التوظيف وطرق التقديم

### القطاع الحكومي

#### جهات سبق وأعلنت

وزارة العدل (مكاتب كتابة العدل في جميع مناطق المملكة): التقديم عبر منصة جدارة عند الإعلان عن الشواغر، ويمر المتقدم باختبار الكفاءة ثم المقابلة الشخصية قبل التعيين.

## المسار الوظيفي والتطور المهني

- مسار الترقى: يبدأ كـ «كاتب عدل ابتدائي» ثم «كاتب عدل» ثم «كاتب عدل أول» وصولاً إلى «رئيس مكاتب العدل» في منطقته وفق الأقدمية والكفاءة والتقييم السنوي.
- مسار الانتقال: يمكن الانتقال إلى مناصب إشرافية في وزارة العدل أو الالتحاق بالسلك القضائي وفق اشتراطاته الخاصة المنصوص عليها في نظام القضاء.
- مسار التخصص: التوثيق العقاري، والتوثيق التجاري وعقود الشركات، والتوثيق الأسري من زواج وطلاق ووصايا.

## الملاحظات المهنية المتقدمة

- نظام التوثيق ينص صراحةً في مادته الرابعة على قبول خريجي الشريعة والحقوق على حدٍ سواء، وهو ما يميّز مهنة كاتب العدل عن القضاء الذي يشترط المؤهل الشرعي بشكل أساسي؛ هذا الفارق مهم لخريجي الأنظمة الراغبين في مسار عدلي رسمي.
- التحول الرقمي في خدمات وزارة العدل عبر منصة ناجز غير طبيعة العمل اليومي لكاتب العدل بشكل جوهري؛ إتقان المنصة وإجراءاتها الإلكترونية بات متطلباً أساسياً لا ثانوياً منذ انطلاق التوثيق الرقمي.
- كاتب العدل مؤثّق لا مستشار قانوني؛ صلاحيته تنتهي عند حدود التثبيت الرسمي للتصرف القانوني، ولا تمتد إلى تقديم المشورة القانونية أو الحكم بين الأطراف، وتجاوز هذه الحدود يُعرّضه للمسؤولية النظامية.
- إنشاء المحاكم التجارية عام 1441هـ رفع الطلب على تخصص التوثيق التجاري داخل مكاتب كتابة العدل؛ كاتب العدل المُلمّ بعقود الشركات والمعاملات التجارية يجد حجم ملفاته في هذا الجانب في تزايد مستمر.

## النصائح العملية الإضافية

- أتقن نظام التوثيق ولائحته التنفيذية ومستجدات التعاميم الوزارية مبكرًا، لأن صحة التوثيق ترتكز على استيفاء كل شرط نظامي دون استثناء.
- طوّر مهارة التحقق من هويات الأطراف وأهليتهم القانونية بدقة، لأن خطأ واحدًا في التحقق قد يُفضي إلى بطلان الوثيقة أو مسؤولية شخصية.
- الإلمام بنظام الأحوال الشخصية ضرورة يومية، إذ تُشكّل وثائق الزواج والطلاق والإقرارات والوصايا نسبة كبيرة من المعاملات اليومية لكاتب العدل.
- استثمر في أرشفة الحالات الإشكالية التي تُصادفها وطريقة معالجتها، لأن التوثيق يواجه أحيانًا حالات مركّبة لا تغطيها نصوص النظام مباشرة وتستوجب حكمًا عمليًا دقيقًا.
- التواصل مع مستشاري وزارة العدل والقضاة المختصين يُحسّن جودة قراراتك في الحالات الحديثة ويُعزز ثقتك المهنية على المدى البعيد.



## جدول مدى قبول التخصصات

| التخصص             | مدى القبول | السبب                                                                                             | ما يرفع القبول                                                                                          |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشريعة الإسلامية  | عالي       | المادة الرابعة من نظام التوثيق تنص صراحةً على قبول خريجي الشريعة — مؤهل نظامي مباشر بلا قيد إضافي | لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في القضاء والسياسة الشرعية داعم للتطبيق التوثيقي                   |
| الفقه وأصوله       | عالي       | ضمن كليات الشريعة المقبولة نظاميًا — يُغطي الجانب الشرعي التطبيقي المطلوب في توثيق العقود الشرعية | لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في القضاء والسياسة الشرعية داعم للتعمق التطبيقي                    |
| الحقوق (أنظمة)     | عالي       | المادة الرابعة من نظام التوثيق تنص صراحةً على قبول خريجي الحقوق — مؤهل نظامي مباشر مثل الشريعة    | الدبلوم العالي في الفقه أو القضاء والسياسة الشرعية لتعزيز الجانب الشرعي في التوثيقات الفقهية            |
| الشريعة والقانون   | عالي       | يجمع المؤهل الشرعي مع الإطار النظامي — يُتيح التعامل مع التوثيق الشرعي والنظامي معًا بكفاءة       | لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — يُغطي كلا المسارين المقبولين نظاميًا                                       |
| الدراسات الإسلامية | متوسط      | قريب من مؤهل الشريعة لكن لا نص نظامي صريح يساويه بمؤهل كليات الشريعة في شروط التوثيق              | الدبلوم العالي في الفقه لتعميق التخصص الشرعي المطلوب، ويبقى القبول مشروطًا بتقييم المؤهل من وزارة العدل |
| إدارة الأعمال      | ضعيف       | لا يغطي الجانب الشرعي أو القانوني المنصوص عليه في نظام التوثيق — لا مسار نظامي مباشر              | لا يوجد برنامج يعوض غياب المؤهل الشرعي أو القانوني المنصوص عليه نظاميًا                                 |